

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7422/2537

บริษัท ร็อคกรุ๊ป จำกัด  
สำนักงาน ประกัน สังคม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา วรรคสอง ข้อ 54  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25  
สิงหาคม 2525 มาตรา

การที่มือขวาของลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ถือว่าเป็นการสูญเสียมือขวานั้นด้วยที่โจทก์ต้องจ่ายค่าทดแทนตามข้อ 54(2) และข้อ 54 วรรคสองแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525 โดยจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525 และกรณีสูญเสียมือขวาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกรณีเดียวกันกับมือขาดในข้อ 1(3) ข้อ 3(3) และ(8) ซึ่งมีระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนสามปีห้าเดือน ส่วนข้อ 1(16) ใช้บังคับแก่กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะส่วนอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (15) เมื่อข้อ 1(3) ได้กำหนดไว้เฉพาะกรณีสูญเสียมือแล้ว การสูญเสียมือขวาของลูกจ้างโจทก์จึงอยู่ในความหมายของข้อ 1(3) ดังกล่าว หาใช่อยู่ในความหมายของการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะส่วนอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (15) ที่มีระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนไม่เกินห้าปี ตาม (15) ไม่

---

โจทก์ฟ้องว่า ลูกจ้างโจทก์เสพของมีนเมาจนครองสติไม่ได้ขณะปฏิบัติหน้าที่ ขั้บรรณบรรทุกสินค้าของโจทก์ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นระหว่างทาง ทำให้ลูกจ้างโจทก์ได้รับบาดเจ็บที่มือขวาแต่ไม่ถึงกับสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน ที่จำเลยทั้งสองมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าทดแทน จึงไม่ชอบขอให้เพิกถอน

จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าทดแทนชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า มือขวาของนายไพโรจน์ หลิมสุวรรณ ลูกจ้างโจทก์สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเพียงร้อยละเจ็ดสิบห้า ไม่ได้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานโดยสิ้นเชิง กรณีจึงต้องปรับด้วยข้อ 1 (16) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการจ่ายค่าทดแทน ซึ่งกำหนดให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตลอดเวลาที่ต้องรักษาพยาบาล แต่ไม่เกินหนึ่งปี นั้น เห็นว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 54 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525 กำหนดว่า "การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะไปเพียงบางส่วนให้ถือว่าลูกจ้างสูญเสียอวัยวะนั้นด้วย แต่การคำนวณค่าทดแทนให้เทียบอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการสูญเสีย

เสียอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทย" ดังนั้นไม่ว่า  
มือขวาของนายไพโรจน์ จะสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน  
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียมือขวานั้นด้วย ที่โจทก์ต้องจ่ายค่าทดแทนตามข้อ 54(2) และ  
ข้อ 54วรรคสองแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฉบับดัง  
กล่าวโดยจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  
กำหนดการจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525และกรณีสูญเสีย  
มือขวาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกรณี เดียวกันกับมือขวาในข้อ 1(3) ข้อ 3(3) และ (8)  
ซึ่งมีระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนสามปีห้าเดือนส่วนข้อ 1(16) ใช้บังคับแก่กรณีสูญเสีย  
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะส่วนอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (15)  
เมื่อข้อ 1(3)ได้กำหนดไว้เฉพาะกรณีสูญเสียมือแล้ว การสูญเสียมือขวาของลูกจ้าง  
โจทก์จึงอยู่ในความหมายของข้อ 1(3) ดังกล่าว หาใช่อยู่ในความหมายของการสูญเสีย  
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะส่วนอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง  
(15) ที่มีระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนไม่เกินห้าปีตาม (16) ไม่

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ